

Résumé : Dans un contexte de rentrée de mandat difficile, comment se recentrer sur l'aspect juridique de ce qu'est le fondement de notre métier.

DEFINITION

Contrat par lequel le mandant (Client) autorise le mandataire (Agence) à agir en son nom et à sa place. **Le mandat est obligatoire.**

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE MANDATS ?

- Vente,
- Recherche,
- Location,
- Gestion,
- Syndic,
- Séquestre,
- Financement,
- Représentation.

LES DIFFÉRENTS MANDATS

- Mandat simple : Le mandant peut acter seul et / ou passer par plusieurs intermédiaires.
- Mandat exclusif : Le mandant ne peut acter que par l'intermédiaire d'un seul mandataire, sauf à lui devoir les honoraires prévus au mandat.

Le Mandat se doit de respecter des conditions de forme et de fond.

CONDITIONS de FORME

- Ecrit,
- Signé par les parties,
- Autant d'exemplaires originaux que de parties,
- Enregistré sur le registre des mandats par ordre chronologique (date et n° d'enregistrement),
- Conservé pendant 10 ans.

CONDITIONS DE Fond

- N° du mandat (sur chacun des originaux),
- Désignation des parties : Etat civil complet pour le mandant + désignation du mandataire (tampon agence si complet) avec nom du Conseiller,
- Désignation du bien : Références cadastrales + adresse + description complète + CE QUE L'ON VOIT (inventaire),
- Pour les lots en copropriété : N° de lots + tantièmes,
- Prix : En chiffres et en lettres,
- Commission : En chiffres, lettres, TTC + débiteur,
- Condition de perception et de reddition des fonds Clients (séquestre),

ATTENTION : avoir fait signer le document précontractuel AVANT toute signature de contrat.

- Durée du mandat : La période maximale d'irrévocabilité est de 3 mois, puis 12 mois de reconduction avec révocabilité (à tout moment avec préavis de 15 jours),
- Date, paraphes et signature + mention manuscrite « Bon pour mandat (exclusif) », « mandat accepté »,
- Dispositions particulières pour les mandats issus du démarchage : (domicile et lieu de travail)

=> Articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la Consommation (loi Scrivener modifiée par Neiertz du 23 juin 1989). Coupon de rétractation indiquant noms du fournisseur et du démarcheur, daté et signé de la main du client.

Attention : Présomption de démarchage

Exemple : Un mandat signé à l'agence mais consécutif à un mailing est considéré comme démarché.

LE Mandat CONFIANCE

Propre au Réseau CENTURY 21®, c'est est un mandat exclusif aménagé sur deux points afin de répondre aux principales objections des mandants :

- *Le mandant peut trouver son acquéreur (par le biais de son propre relationnel) l'agence CENTURY 21 s'engageant à rédiger le compromis de vente et à assurer le suivi jusqu'à la signature de l'acte notarié.*
- *Le mandant bénéficie d'un engagement de l'agence à mener l'ensemble des actions prévues au travers de la « Garantie d'Actions », ce qui donne la possibilité au dit mandant de garder le contrôle et de pouvoir sanctionner l'agence en cas de manquements, en résiliant l'exclusivité du mandat au profit d'un mandat simple.*